

1528382-41.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... de crime único entre extorsão e roubo, afastamento da qualificadora na extorsão, afastamento das causas de aumento na extorsão, concurso formal entre roubo e extorsão, pena mínima, reconhecimento da confissão espontânea, afastamento da agravante da calamidade pública, regime menos gravoso direito de recuso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1528382-41.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528382-41.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2202327/2021 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 13855330 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 87/21/603 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 2202327 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELISEU DE SOUZA LIMA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

ELISEU DE SOUZA LIMA, KELVIN BARBOSA DE SANTO, YKARO RENNAN DE JESUS e NILTON SOUZA DE NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram denunciados e processado como incurso nos artigo 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I , artigo 158, § 1º e § 3º e artigo 288, todos c.c artigo 61, II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 28 de maio de 2021, às 05h00min, na Rua Dinar, nº 28, Bairro Jardim São Luís, São Paulo-SP, subtraíram para si, durante reconhecido estado de calamidade pública, em concurso de agentes, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com arma de fogo, os bens pessoais, carteira contendo documentos, cartões

bancários e R\$ 400,00 reais, relógio, celular e o veículo Toyota/Etios (FRA 6018), pertencentes à vítima José Moura Santana mantendo-o em seus poderes, retingindo a sua liberdade.

Ademais, no mesmo contexto, os acusados constrangeram a vítima, com o emprego de violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e, com o intuito de obter vantagem econômica, a tolerar a realização pelos acusados de transações indevidas em suas contas, mediante a restrição de liberdade. Por fim, em data anterior a dos fatos narrados, associaram-se com fim específico de cometer crimes. Conforme apurado, na data e local dos fatos, a vítima estava a caminho do trabalho, quando se deparou com dois dos acusados empurrando um veículo CM/Kadett cinza, razão pela qual precisou reduzir a velocidade. Neste momento, os acusados Kelvin e Ykaro aproximaram-se da vítima, portando arma de fogo e anunciaram o assalto e, em seguida, exigindo que a vítima entregasse o seu veículo e se sentasse no banco do passageiro.

Na sequência, Kelvin sentou-se no banco do motorista e Ykaro sentou-se no assento traseiro, contendo a vítima por meio do emprego da arma de fogo e, conseqüentemente, subtraindo os seus pertences. Ainda, em seguida, o veículo foi conduzido no sentido ao Capão Redondo, sendo a vítima levada até um cativieiro dentro de uma comunidade da região.

Conforme relatado pela vítima, no local, foi obrigado a descer uma escada, adentrando em local no qual foram visualizados os dois outros acusados, local em que permaneceu por cerca de 04 horas, sendo a todo tempo coagida, sofrendo ameaças de morte, socos e coronhadas na cabeça.

Além disso, de acordo com o relatado, a vítima foi também obrigada a fornecer todas as senhas dos seus cartões e aplicativos bancários, para que os acusados realizassem transações indevidas. Assim, dez minutos após a realização das transações, a vítima foi libertada, conforme contatado às fls. 25 dos autos.

Por fim, o veículo de José foi localizado pela polícia, e ao ser realizada perícia, foram encontradas no interior do veículo impressões digitais correspondentes às de Ykaro, que ao ser localizado confessou a participação no delito em questão e, ainda, indicou a participação dos acusados Nilton e Eliseu, este primeiro indicou, também, a participação de Kelvin na prática criminosa.

Recebida a denúncia (fls. 221), os réus Nilton, Ykaro e Kelvin foram citados e apresentaram resposta à acusação, designando-se audiência na qual foram ouvidas vítima e testemunhas e foram realizados os interrogatórios. Foi determinado o desmembramento para Eliseu, que não foi localizado para citação. Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria postulou em memoriais (fls. 297) a absolvição quanto ao crime de associação criminosa, bem como absolvição pelos crimes patrimoniais no que tange a Nilton. Subsidiariamente, postulou o afastamento das majorantes da arma de fogo e restrição de liberdade, reconhecimento de crime único entre extorsão e roubo, afastamento da qualificadora na extorsão, afastamento das causas de aumento na extorsão, concurso formal entre roubo e extorsão, pena mínima, reconhecimento da confissão espontânea, afastamento da agravante da calamidade pública, regime menos gravoso direito de recuso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09. A autoria foi demonstrada pelo laudo de fls. 19, bem como pela prova testemunhal colhida com relação a Ykaro e Kelvin.

Na fase policial (fls. 48), o réu Ykaro disse que sua participação se resumiu a realizar transações bancárias com os cartões da vítima. Ainda apontou os comparsas Elizeu e Nilton. Judicialmente, negou a participação de Eliseu e Nilton. Disse que ele, Kelvin e André participaram do roubo. Ykaro deu voz de assalto, André pilotou e Kelvin pôs o carro na frente para parar a vítima. Estava com um simulacro e o mostrou para a vítima. A vítima ficou em um escadão, em uma rua sem saída. Outra pessoa pegou os cartões dele. Ykaro também pediu a senha. Ficou com a vítima. Ficou com 1800. Conheceu Victória na balada e pediu a conta dela. Disse que

ia dar um dinheiro para ela para comprar bebida. Outro rapaz fez as transferências com a conta dela, que ele pegou. Tem um filho recém nascido e precisava de dinheiro, só recebia 300 reais por semana. Pagava aluguel da sua ex esposa. Já tinha cumprido sua pena anterior.

O réu Nilton (fls. 74) disse que Ykaro o chamou para realizar um sequestro-relâmpago, indicando que aceitou a proposta. Efetuou a abordagem da vítima com um revólver calibre 38 cromado, levando a vítima ao banco de trás e assumindo a direção de seu veículo. Levou a vítima a um cativoiro e Ykaro a agrediu para que lembrasse das senhas. Judicialmente, negou participação no crime. Não se lembra do que fez nesse dia. Conhece os corréus só por Facebbok e de vista. Nunca foi preso. Negou que tenha dito na delegacia que Ykaro o chamou. Não estava na balada em que houve a transferência para Victória. Tem um filho de 4 anos. É separado. Trabalhava como controlador de acesso e foi mandado embora. Trabalhava como motoboy. Não conhecia as testemunhas.

O corréu Kelvin permaneceu em silêncio na fase policial (fls. 116). Judicialmente, disse que tem um Escort azul. Encontrou Ykaro e outro outro homem. Ykaro falou "vamos ganhar um dinheiro, você para um carro". E disse que outro menino André ia participar. André tinha um simulacro. Ikaro falou pra ele parar o carro, ele tirou o pé da embreagem, seu carro morreu e a vitima vinha em seu carro. Kelvin disse "espera aí amigão". Ikaro apareceu com André, abordaram a vitima, que passou, Ikaro entrou atrás e André dirigiu. Foi atrás deles usando o seu Escort. Perdeu-se depois de algum tempo, pois, seu carro é antigo. Só os encontrou por volta de seis e meia. Eles já tinham abandonado o carro. Não soube dados de André depois. Não sabe o que Eliseu e Nilton fizeram. Conhecia Eliseu, Ykaro e Nilton. Recebeu 3800 reais pelo que fez. Tinha uma dívida e precisava pagar. Esta respondendo a um processo em RA e também em uma saidinha de banco. Não tem filhos.

A vítima José Moura disse que acredita que o acusado número 1 do CDP Osasco tenha participado do roubo, com a ressalva de que o cabelo dele está maior e a época estava com cabelo curto. No outro quadro, reconheceu o número 2, achando o número 4 parecido com um dos participantes. O Ministério Público indagou os nomes dos reconhecidos, consignando-se que o número 1 de Osasco é Kelvin, o número 2 do CDP Belém é Ykaro e o número 4, é o corréu Nilton. Questionado acerca dos fatos, respondeu que saiu de casa cedo e se deparou com agentes empurrando um carro, sendo obrigado a parar pela falta de espaço para passar.

Foi abordado pelo lado esquerdo, sendo obrigado a passar ao banco do passageiro e outro entrou no banco de trás. Foi levado ao bairro Valo Velho. Os agentes estavam armados. Estava em seu carro, um Toyota Etios, por volta de 5 da manhã. Foi abordado por dois indivíduos, mas havia outro no carro da frente que o obrigou a parar. O carro dos agentes era um Escort antigo. Eles usavam uma arma, acreditando que fosse um revólver. Eles perguntaram seu nome e pegaram carteira e celular, pedindo senha dos cartões e aplicativos de banco. Eles subtraíram sua carteira, celular, relógio, precisando passar ao banco do passageiro, na frente. Um dos comparsas ocupava o banco de trás. Possuía cerca de 400 reais na carteira.

Não sabe dizer se o carro dos agentes passou a segui-los. Foi levado para a região do Capão Redondo, Valo Velho, sendo levado para uma mata com um escadão. Ali foram feitas as transferências. Foi obrigado a fornecer as senhas de seus cartões.

Tiraram dinheiro de 2 contas, além de usarem seus cartões. Foi obrigado a fornecer todas as senhas. Foi agredido com socos no rosto, a arma foi encostada nele também. Eles subtraíram 9 mil de uma conta, 5 mil de outra e usaram mais 1300 no cartão de crédito. Depois que o dinheiro das contas foi transferido, os agentes subiram com ele uma escada, colocando-o no carro e deixando-o a pé em um bairro chamado Santa Mônica. Foi até uma avenida e conseguiu pegar um táxi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

Chegou a ficar até as 6h30min em poder dos agentes. Seu carro foi localizado horas depois, no mesmo dia, sendo periciado no dia seguinte, permanecendo em sua casa até o ato. Não conhecia nenhum dos assaltantes. Depois da investigação, foi chamado à delegacia e reconheceu dois agentes com certeza. Não recuperou seu dinheiro, conseguindo tão somente o estorno do cartão de crédito. Dos bens recuperou somente o veículo, que foi encontrado abandonado. A chave original do carro não foi

encontrada. Na delegacia, acredita que tenha reconhecido o número 2 de uniforme marrom.

Questionado pela Defensoria, disse que dois indivíduos entraram em seu veículo, um como motorista e o outro ocupando o banco traseiro. A arma estava com o motorista e foi passada para o do banco de trás. O terceiro indivíduo ficou no Escort ou Kadett e não entrou em seu carro, não tendo contato visual com ele. Os agentes falavam com um comparsa pelo telefone. Foi chamado à delegacia, sendo informado da prisão sem saber detalhes.

Questionado pelo juízo disse que quem dirigia era o agente de branco, tendo dúvida entre os números 4 e 1. O agente que ficou no banco traseiro é aquele com o número 2. Depois do ocorrido ficou assustado. Atualmente já está recuperado. Recuperou o carro sem a chave original.

A testemunha Victória disse que se recorda de ter encontrado Ykaro na balada, com a ressalva de que está muito diferente, não se recordando dos demais. Já conhecia Ykaro, de uma balada na qual trabalhava como atendente. Nesse dia, estava em uma balada chamada Lions, na zona sul, para curtir, tendo chegado por volta de 4 horas da manhã. Lá chegando, encontrou um pessoal que falava de pagar bebidas. Os agentes pediram sua chave Pix e não pagaram sua bebida. Uma conhecida perguntou se já haviam lhe pagado qualquer bebida, respondendo negativamente.

Passou seu cartão, de uma conta que não movimenta, para esta colega. Na saída da balada, foi prometido que lhe pagariam café da manhã, não sendo cumprida esta promessa também. Ykaro estava no local com alguns amigos. Na delegacia, chegou a reconhecer um segundo agente, por fotografia. A mulher que pegou seu cartão não é do seu convívio. Não tinha muita noção do que estava fazendo. Atualmente, seu cartão está bloqueado. Forneceu cartão e senha para um desconhecido porque estava muito alterada, não acreditando que havia maldade. Só movimentava essa conta por conta dos trabalhos que fazia.

Não se recorda quanto recebeu em sua conta. Percebeu movimentações em sua conta no horário mencionado. Foi chamada na delegacia algum tempo depois. Mesmo com o depósito grande em sua conta, não se deu conta de nada até ser chamada à delegacia para depor. O dinheiro entrou em sua conta e já saiu. Não encontrou com as pessoas que lhe pediram PIX ao sair da balada. A pessoa não disse que ela precisaria fazer movimentações em sua conta. Forneceu dados ao agente e deixou que movimentassem sua conta enquanto bebia. Só soube dos fatos quando foi chamada a delegacia. Conhecia o agente que movimentou sua conta, de vista. Não conhece Renata, conhece Paula.

Questionada pela Defensoria, disse que o reconhecimento na delegacia foi fotográfico. Primeiro lhe foi pedido o nome e a foto da pessoa que pediu o PIX. Na segunda oitiva, foi pedido para identificar a foto. A pessoa identificada foi a que efetivamente lhe pediu o PIX, não sendo Ykaro. Chegou na balada por volta de 3 da manhã. Essa pessoa foi quem baixou aplicativo e acessou sua conta do C6 Bank. Seu cartão foi passado para uma menina que estava com ele. Como já estava bebida, não teve a noção de perigo de fornecer seu cartão.

Conhece Ykaro das baladas que atendia. Não sabe o nome da menina que recebeu seu cartão na balada. Não fez nenhuma transação. Questionada pelo juízo, negou que já tivesse emprestado a conta para Ykaro. Nunca teve problema ao emprestar sua conta a terceiros. Os amigos do réu se ofereceram para pagar sua bebida e café da manhã, ficando "no falatório". Não teve benefício nenhum.

A testemunha Renata disse que não se recorda dos agentes. Seu filho tem 16 anos e comprou uma bicicleta de Ykaro em um grupo de facebook. Ykaro tinha seu PIX por conta dessa venda. Ele narrou ter confundido seu nome e depositado um valor em sua conta, solicitando a transferência de devolução para uma menina chamada Vitoria. Não sabe do rosto dele. Recorda somente do nome Ykaro. Na delegacia, não chegou a reconhecer, mas os investigadores fuçaram suas redes sociais, e acharam amigos em comum. Seu filho reconheceu Ykaro por fotos enviadas quando ela prestou depoimento na delegacia. Ykaro lhe ligou e pediu de volta o dinheiro. A ligação foi restrita, mas os policiais viram o horário.

Fez a transferência e foi trabalhar. Quando acessou sua conta, soube do bloqueio. Ato contínuo, foi convocada para ir à delegacia e soube que foram transferidos 6 mil reais. Transferiu 3 mil de volta para Vitoria e os outros 3 restantes foram

bloqueados pelo Banco. Questionada pela defesa, disse que foram mostradas fotos digitais e pelas redes sociais. Sua rede social foi acessada na delegacia. Foi-lhe dada voz de prisão na delegacia, sendo exigida a entrega de seu celular. Foram mostradas fotos de uma investigação com vários rapazes. Foi desbloqueada sua rede social, sendo questionada se conhecia pessoas dali, que são seus vizinhos. O único Ykaro que conhece é o que fez um "rolo" com seu filho.

A testemunha Tarcio, delegado de polícia, disse que a região onde a vítima fora arrebatada tem altos índices de sequestros relâmpagos. Diante disso, iniciaram investigações e foram coletadas imagens de câmeras de segurança, visualizando um Escort de cor cinza, com farol quebrado, iniciando diligências para localizar o proprietário, sendo o automóvel usado para impedir a passagem da vítima. A vítima foi abordada por 3 indivíduos, sendo Nilton, Kelvin e Ykaro. Ela foi colocada dentro do veículo e levada a um cativeteiro, sendo agredida, com socos e coronhadas. O laudo papiloscópico apontou a participação de Ykaro, que tinha digitais no banco traseiro. Nilton e Ykaro foram detidos. Eliseu não foi encontrado. Kelvin foi encontrado porque preso posteriormente em um roubo com emprego de arma. Os agentes foram submetidos ao reconhecimento pessoal.

Ykaro foi imediatamente reconhecido pela vítima e confessou os fatos, informando que sua participação se resumia em efetivar transações bancárias. Com base neste interrogatório, cruzamento de dados e nas investigações em andamento, foram mostradas imagens de Eliseu e Nilton, sendo estes reconhecidos também. Posteriormente, Nilton prestou esclarecimentos e não foi reconhecido pessoalmente, até porque Ykaro apontou que Nilton e Eliseu ficaram como batedores, no trajeto até o cativeteiro.

Nilton foi indagado e confessou participação no roubo, declarando-se arrependido. Duas beneficiárias do dinheiro reconheceram Ykaro e Nilton como solicitadores das contas. Kelvin não foi encontrado nos endereços, porém estava preso no CDP Pinheiros por outro feito, sendo reconhecido pessoalmente pela vítima como sendo um dos autores. Ficou comprovado que o veículo utilizado era de Kelvin, estando estacionado em frente ao comércio da mãe dele. Kelvin foi levado à delegacia e submetido a reconhecimento, sendo apontado como coautor. Kelvin também participou do arrebatamento da vítima.

O veículo da mãe dele era o mesmo reconhecido nas filmagens. O veículo não tem a lanterna, sendo incontestável se tratar do mesmo veículo. O veículo não foi apreendido porque o lapso temporal era grande para realização da perícia, permanecendo na frente da residência da mãe de Kelvin.

A vítima não falou da existência de outros comparsas no cativeteiro. Pelo que soube, as transações foram realizadas enquanto a vítima estava no cativeteiro.

Questionado pela defesa, disse que Ykaro foi identificado no laudo papiloscópico e reconhecido. Eliseu, em outro processo, foi identificado em crime praticado na mesma área. Não participou da prisão de Ykaro. Esteve na busca de Eliseu, que não foi encontrado. Realizou o interrogatório de Ykaro e a busca e apreensão na residência dele, não sendo encontrado nada de relevante para os autos. Nilton foi encontrado na rua e realizada busca e apreensão em sua residência, nada foi encontrado. Participou da tentativa de prisão de Eliseu, que já foi identificado por digitais em outros fatos. Ele foi apontado por Ykaro como coautor.

Eliseu não residia no local diligenciado há algum tempo, e por isso não entrou ali. Kelvin foi preso em outro crime, um roubo. Solicitou autorização judicial para que ele fosse submetido a reconhecimento pessoal. Não realizou busca e apreensão na residência de Kelvin. Teve contato com Vitória e Renata, que foram identificadas como receptoras de transferências da conta da vítima. Elas negaram participação, mas declararam que encontraram Ykaro e Nilton em uma balada, emprestando a conta sob pretexto de receberem bebidas. Questionado pelo juízo, disse que tem outros casos em andamento, apurando que outros delitos foram cometidos. Nilton chegou a apontar sua participação em um outro crime, junto com um menor de prenome André e com Ykaro.

Desta forma, a prova acusatória é robusta e autoriza a condenação de Kelvin e Ykaro nos termos da denúncia. Ora, a vítima reconheceu os réus Ykaro e Kelvin como coautores dos delitos, bem narrando a grave ameaça exercida em tais delitos. Sobre

o valor de seus relatos já se decidiu a jurisprudência:

“ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido. (TJ-SP - -.....: 26057120048260294 SP , Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)”.

Ademais, as impressões digitais de Ykaro foram encontradas no veículo da vítima, fato atestado pelo Laudo de fls. 19. E as filmagens mostram o uso do veículo que está em nome de Kelvin, localizado pelos policiais na frente do comércio da genitora dele.

Por outro lado, no que tange a Nilton, impossível a condenação, eis que não foi reconhecido com segurança pela vítima, que o achou parecido. Ademais, não há outras provas que o vinculem aos fatos. Apesar do depoimento do ilustre delegado arrolado na denúncia, que aponta que ele foi reconhecido por Victória e Renata como um dos agentes que lhes pedira a chave PIX, bem como delatado pelos comparsas, ambas não voltaram a reconhecer Nilton em juízo.

Assim, com relação a Nilton, remanesce nos autos mera confissão informal, a delação e o reconhecimento na sede policial, indícios não confirmados na sede judicante. Ocorre que o artigo 155 do Código de Processo Penal decreta que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. Já se decidiu em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NARRATIVA DA VÍTIMA QUE APONTA ADOLESCENTE COMO AUTOR DO ASSALTO, TENDO ESTE REALIZADO A AMEAÇA COM ARMA BRANCA. PROVA MERAMENTE INDICIÁRIA DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU, TENDO EM VISTA QUE A VÍTIMA NÃO O RECONHECEU COMO SENDO COAUTOR EM RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Se a vítima aponta o adolescente infrator como o autor da conduta central do assalto, perpetrado com grave ameaça feita com arma branca, somente prova segura poderia comprovar a participação do réu, que foi detido junto com o menor pela Brigada Militar. Caso concreto, em que a vítima, ao realizar reconhecimento pessoal em Juízo, não reconheceu o réu como coautor e nem mesmo soube descrever como se conduziu enquanto o menor praticava a subtração, chegando a declarar que o réu "passou reto e não parou, seguiu caminhando". Inexistindo prova segura da conjugação de propósitos entre ambos, não se pode embasar veredicto condenatório, sendo possível que o réu, após conduta isolada do menor, tenha manifestado interesse em apropriar-se do resultado da ação delituosa anteriormente cometida. Desta forma, ainda que detido em poder da "res furtiva" após os fatos, em companhia do menor, há que se entender que inexistente prova segura de sua participação no roubo majorado. Absolvição com base no art. 386, V, do CPP. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA. MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70056075674, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 25/10/2013). (TJ-RS - ACR: 70056075674 RS , Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 25/10/2013, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/11/2013).

As causas de aumento do roubo relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo foram comprovadas pelos relatos da vítima, dando conta da divisão de tarefas entre os réus e um terceiro, bem como o emprego de arma de fogo por parte

um deles, quando da abordagem. E nem se diga que a não apreensão da arma inviabiliza o reconhecimento da presente causa de aumento. Destaco que os Tribunais Superiores têm admitido com frequência que a prova oral possa suprir a técnica.

Não se pode olvidar que o artigo 155 do Código de Processo Penal consagrou o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado não está adstrito a qualquer tipo de prova, formando sua convicção por aquelas produzidas em contraditório judicial, motivando sua decisão devidamente. Assim, o preceituado no artigo 158 do Código Processual sobre a impossibilidade de supressão da prova técnica vai de encontro ao próprio princípio do livre convencimento que orienta a produção probatória. Neste sentido dispõe Pacelli:

“A exigência de prova técnica somente haverá de ser feita quando a existência de determinado elemento do crime só puder ser provada por meio de conhecimento técnico. O mencionado dispositivo, ainda que esse tenha sido eventualmente o seu propósito primitivo, não pode ser lido como a consagração tardia da evolução científica da tecnologia probatória. Ora, sabemos todos quão precárias são todas e quaisquer ciências para nos curvamos, irrefletida e acriticamente, à certeza científica. Se houver um fato, qualquer fato, cuja existência, a senso comum, ao alcance do conhecimento dito vulgar, pode ser comprovada por outro meio de prova, qualquer prova, não haverá de se falar na prova específica. O específico que fizemos acompanhar o vocábulo prova estará sempre na dependência da natureza do delito e dos fatos a serem provados, como ocorre, por exemplo, no exame cadavérico, na identificação de arcada dentária etc. (In: Curso de Direito Processual Penal. 15ª Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 2011. p. 430).

Igualmente comprovadas as causas alusivas ao emprego de arma e concurso na extorsão as quais incidem tanto na modalidade simples (artigo 158, caput) quanto na qualificada do § 3º, do artigo 158. Neste sentido é a posição do STJ:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE. 1. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. 2. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. 3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. 4. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. 5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. 6. No presente caso, ficando claramente

comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. 7. (...) (REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Incide ainda no roubo a causa alusiva à restrição de liberdade, narrando a vítima ter permanecido cativa em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante. No mesmo sentido, comprovada a qualificadora da restrição na extorsão. Ao contrário do que argumentou a defesa, a restrição de liberdade na extorsão foi necessária para garantir que os saques e compras fossem realizado, já que, se a vítima fosse imediatamente libertada, haveria tempo hábil para bloqueio dos cartões, mediante simples ligação telefônica.

Os delitos foram consumados, no roubo basta a simples inversão da posse (vide súmula 582 do STJ) e na extorsão, por se tratar de crime formal, basta o mero constrangimento, ainda que o resultado patrimonial não seja atingido (súmula 96 do STJ).

No contexto geral, os crimes de roubo e extorsão foram praticados em evidente concurso material, sendo impossível a absorção de um crime por outro ou ainda o reconhecimento da continuidade delitiva. Sobre o Tema é a lição de Capez:

Discute-se se, na hipótese, há concurso material entre roubo e extorsão, ou crime único. Em tais situações é importante lançar mão das distinções entre os crimes acima citados, pois se não atentarmos a elas, consideraremos como crime único ações que tipificam crimes autônomos. Com efeito, tendo em vista a distinção já realizada nos comentários ao delito do art. 157 do CP, o ato de obrigar a vítima a emitir um cheque, ou fornecer o cartão magnético com a respectiva senha, configura crime de extorsão, em face da imprescindibilidade do comportamento do sujeito passivo, pois sem a ação deste é inviável a obtenção da vantagem econômica pelo agente, ao contrário do crime de roubo. Desta feita, não há como conceber a existência de crime único na hipótese supramencionada, mas, sim, de concurso material. (In: Curso de Direito Penal. Volume II. Parte Especial. 10ª Ed. 2010, p. 497).

Por fim, bem caracterizada a associação criminosa, da qual entendo fizeram parte Ykaro, Kelvin, um adolescente e outros comparsas, em variadas formações nas extorsões e roubos. Ora, enquanto delito autônomo de autoria coletiva, basta somente que se prove o vínculo estável dos agentes que a integram, com a finalidade específica de cometer crimes. Comprovou-se nos autos que os agentes se uniram para a prática de roubos e extorsões, dispondo de uma equipe que realizava abordagem e mantinha a vítima em um cativeiro, enquanto outra se encarregava de transferências a terceiros usando a chave PIX. De se destacar ainda o esquema sofisticado que envolvia batedores que andavam de moto nas imediações a fim de prevenir a quadrilha da chegada policial e até o uso de um carro velho para bloquear a passagem da vítima. Sobre o mencionado crime já se decidiu:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA OU BANDO. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIMES. DELITOS IDEALIZADOS, MAS QUE NÃO VIERAM A OCORRER. CRIME FORMAL E DE PERIGO. ADVENTO DOS CRIMES PLANEJADOS. DESNECESSIDADE. 1. O delito de quadrilha, formal e de perigo, envolve a associação de mais de três pessoas para o fim de cometer crimes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, não é necessário que tais infrações penais idealizadas venham a se concretizar para que se aperfeiçoe a tipificação: "a formação de quadrilha ou bando, tipificado, aliás, em sua forma simples, constitui crime de perigo abstrato" (REsp 654.951/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/11/2004, DJ 29/11/2004, p. 396). 2. Ordem denegada. (STJ - HC: 135715 MS 2009/0086988-5, Relator: Ministra

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/02/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2011)

Opero a emendatio libelli para constar que a associação criminosa que os réus integravam tem as penas estabelecidas no artigo 08º da lei 8072/90, eis que atualmente tanto o roubo com restrição quanto a associação são delitos hediondos.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase aplico as penas acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa pelo roubo e 07 anos de reclusão e pagamento de 11 dias-multa pela extorsão. Destaco na eleição do montante a personalidade violenta e corrompida dos réus, que agrediram a vítima a socos. Nestes termos, o estabelecimento de penas mínimas feriria de morte o princípio da proporcionalidade. Para a associação criminosa, na forma do artigo 08º da Lei 8072/90, aplico as penas no mínimo de 03 anos de reclusão.

Na segunda fase, compenso a confissão de Kelvin e Ykaro com as agravantes da calamidade e da reincidência deste último (vide certidão de fls. 261).

Na terceira fase, majoro as penas do roubo em 3/8 diante do concurso de agentes e restrição de liberdade, chegando-se ao montante de 06 anos e 05 meses e pagamento de 15 dias-multa.

Na mesma oportunidade, majoro as penas em 2/3 pelo emprego de arma pelo que se chega ao montante de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 25 dias-multa.

Na extorsão, incide a causa de aumento de 1/3, diante do emprego de arma e concurso, chegando-se ao montante de 09 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Por fim, considerado o concurso material entre roubo, extorsão e associação criminosa, as penas serão somadas, chegando-se ao quantum final de 23 anos e 10 dias de reclusão e pagamento de 39 dias-multa.

O regime inicial será o fechado, dada quantidade da pena e a gravidade dos crimes que atualmente figuram no rol de hediondos, bem como pela reincidência de Ykaro.

Não poderão recorrer em liberdade, justificando-se a custódia cautelar como garantia de aplicação da lei penal, evitando-se o risco de fuga após a condenação em regime mais gravoso a penas que ultrapassam 20 anos. Ademais, tutela-se a ordem pública abalada pela pertinência a associação criminosa armada voltada a prática de crimes patrimoniais.

Recomendem-se na prisão em que se encontram.

4- Ante exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar e KELVIN BARBOSA BRITO e YKARO RENNAN DE JESUS HONORATO SILVA, já qualificados nos autos, às penas de 23 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 39 dias-multa, no piso legal, como incursos nos artigos 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, 158, § 1º e § 3º e 288 (na forma do artigo 08 da Lei 8072/90, todos c.c artigo 61, II, alínea "j", todos do Código Penal, absolvendo o corréu NILTON SOUZA DE NASCIMENTO, já qualificado nos autos, da imputação descrita na exordial, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura para Nilton.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA